

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 246/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จลวย สวย กลาง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 218, มาตรา 219

แม้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ศาลชั้นต้นลงโทษปรับ 100 บาท จะต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ และศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยในข้อหาความผิดนี้มาแล้ว ก็ตาม เมื่อศาลอุทธรณ์ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ย่อมมีสิทธิฎีกาให้ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำเลย ในข้อหาความผิดดังกล่าวนี้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 335(1)(7), 340 ตริ, 310, 371, 91 คือนรยนต์ตู้ของกลางให้เจ้าของ คือนั้บ้ตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวให้จำเลย และริบของกลางอื่นนอกจากนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรก, 371 เรียงกระทงลงโทษฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพจำคุก 3 ปี ฐานพาอาวุธมีดฯ ปรับ 100 บาท รวมจำคุก 3 ปี ปรับ 100 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม มาตรา 29, 30 คืบรถยนต์ตู้ของกลางแก่เจ้าของ คืบบัตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวแก่จำเลย ของกลางอื่นให้รีบ ขอให้ยื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษฐานชิงทรัพย์ จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรก และ มาตรา 371 ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเฉพาะความผิดตาม มาตรา 310

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้อง ส่วนรถยนต์ตู้ของกลางคืนเจ้าของ คืบบัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวแก่จำเลย ของกลางอย่างอื่นให้รีบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและพาอาวุธไปในเมือง โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ สำหรับความผิดฐานพาอาวุธไปในเมืองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 นั้น แม้ว่าศาลชั้นต้นลงโทษปรับ 100 บาท ซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ และศาลชั้นต้นจะสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยในข้อหาความผิดนี้มาแล้วก็ตาม เมื่อศาลอุทธรณ์ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ย่อมมีสิทธิฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดนี้ได้ และศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานทำให้ผู้อื่นปราศจาก

เสรีภาพในร่างกาย และพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันสมควรจริงตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เพี้ยน พุทธสุตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>